

1501637-93.2021.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... ao seu marido Rafael que foi preso por tráfico de drogas. Um mês antes do fato, prendeu a ré por tráfico de drogas.

A ré disse que tem 20 anos, é solteira, tem 01 filho de 01 ano, concluiu o ensino médio, trabalhava, auferia rendimentos de R\$ 1.115,00, não ostenta antecedentes criminais (foi condenada nesta data por tráfico de drogas) e não praticou atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501637-93.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501637-93.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269598/2021 - DEL.POL.LEME, 20621101 - DEL.POL.LEME, 5424/21/807 - DEL.POL.LEME, 2269598 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JADE SOARES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JADE SOARES DOS SANTOS foi denunciada porque, no dia 03 de outubro de 2021, por volta de 20:15 horas, na Rua Sebastião Guadagnini n.º 14, Jardim Vanessa, nesta cidade e comarca de Leme/SP, possuiria e manteria sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 pistola, calibre 635, marca Taurus, de uso permitido, 01 revólver, calibre .22, marca não aparente, com numeração suprimida, 01 munição, calibre .38, marca CBC, e 11 cartuchos, calibre .22, todos de uso permitido (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 26/28), fazendo-o em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 97), a ré foi citada (fls.123) e apresentou respostas à acusação (fls. 134/135).

Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição da ré por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 26/28), laudo pericial (fls. 115/118) e pela prova oral coligida aos autos.

Em relação a autoria, a testemunha Claudinei Aparecido Vantin, policial militar, discorreu que recebeu informação de que a ré armazenava armas para comércio na casa de sua sogra, rumaram ao local, Silvana (sogra) permitiu o ingresso ao imóvel, disse que a ré deixou uma sacola na casa e permitiu o ingresso no imóvel, foram encontradas armas de fogo e munições. A ré morava na casa ao lado, ela confirmou que guardar as armas na casa de sua sogra e que o armamento pertencia ao marido que estava preso por tráfico de drogas.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Moacir Aparecido Fernandes. A notícia-crime deu conta que a ré tentou vender armas de fogo no bairro, que o armamento estava acondicionado na casa da sogra da ré. A sogra da ré informou que Jade guardou uma sacola de roupa. Foi autorizada a busca domiciliar. A ré confessou a posse das armas de fogo que pertenciam ao seu marido Rafael que foi preso por tráfico de drogas. Um mês antes do fato, prendeu a ré por tráfico de drogas.

A ré disse que tem 20 anos, é solteira, tem 01 filho de 01 ano, concluiu o ensino médio, trabalhava, auferia rendimentos de R\$ 1.115,00, não ostenta antecedentes criminais (foi condenada nesta data por tráfico de drogas) e não praticou atos infracionais. Disse que tinha acabado de acordar, ouviu os policiais na casa de sua sogra, pessoa com quem não possui bom relacionamento. Afirmou que as armas pertenciam ao seu marido, mas sempre foram guardadas na casa da mãe dele. Não deixou nenhuma sacola na casa de sua sogra.

Nesta toada, analisadas as provas amealhadas, há dúvida que a ré era possuidora das armas de fogo. A ré negou o crime na fase policial e nesta data, constato que não foi arrolada como testemunha a sogra da ré, pessoa que teria informado que as armas de fogo pertenciam à ré, nada foi presenciado pelos policiais militares, nada foi encontrado na casa de Jade, de modo que, forçosa a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO a ré JADE SOARES DOS SANTOS, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, determino as providências necessárias para a destruição das armas de fogo apreendidas, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal e do artigo 25 da Lei 10.826/2003, com redação dada pela Lei 13.886/2019.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA